PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

OFICIO Nº 13/2026

Pinhalzinho, 26 de fevereiro de 2026.

Em resposta ao quanto solicitado através do Pedido de Informação nº 01/2026, referente informações sobre o aumento dos valores do IPTU de 2026 e da taxa de coleta de lixo, segue em anexo resposta que foi encaminhada ao Exmo. Sr. Dr. Jorge Umberto Aprile Leme, Promotor de Justiça e Assessor da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
em 27 / 02 / 2026
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Exmo Sr.
José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

Ofício nº 22/2026 – Gabinete do Prefeito

Pinhalzinho, 24 de fevereiro de 2026.

À OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Protocolos SIP nº 0739.0003621/2026, 0739.0003627/2026 e 0739.0003628/2026

Assunto: Esclarecimentos circunstanciados sobre o lançamento do IPTU e Taxas de Serviços Urbanos – Exercício 2026 – Regularização de Passivo Fiscal e Cumprimento do Marco Legal do Saneamento.

Excelentíssimo Senhor Ouvidor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO**, por intermédio de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem, mui respeitosamente, apresentar **RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA** aos questionamentos formulados por contribuintes perante esta douta Ouvidoria, conforme os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

I – DO CENÁRIO FÁTICO: A HERANÇA DA IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA

É imperativo esclarecer, de plano, que a percepção de "aumento abusivo" por parte da população não decorre da criação de novos tributos ou da majoração discricionária de alíquotas pela atual gestão, mas sim da necessária e tardia aplicação da estrita legalidade.

Fiscal (LC 101/2000), com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal.

Ao assumir o Executivo, a atual gestão deparou-se com um cenário de **renúncia de receita crônica e injustificada**, em que os serviços públicos eram custeados pelo erário sem a devida contrapartida legal dos beneficiários, gerando um déficit orçamentário que compromete a prestação de serviços essenciais como saúde e educação.

II – DA TAXA DE COLETA DE LIXO E O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

A cobrança da Taxa de Coleta de Lixo foi objeto de profunda regularização através do Decreto nº 3.846/2025.

Até o exercício de 2024, a municipalidade cobrava tais serviços sob a rubrica de "preço público" fixados por índices de atualização monetária genéricos (como o previsto no Decreto 3.755/2024 da gestão anterior), ignorando o custo real da operação.

Todavia, a Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento), que alterou a Lei nº 11.445/2007, impôs de forma cogente a obrigatoriedade de que as taxas de resíduos sólidos garantam a sustentabilidade econômico-financeira do serviço. A omissão na instituição ou no ajuste dessas taxas para cobrir os custos reais configura, por força de lei federal, renúncia de receita.

O Código Tributário de Pinhalzinho, em seu **Artigo 82**, já previa a metodologia correta, a qual passamos a transcrever:

"Art. 82. A base de calculo da taxa é o custo do serviço, entendido como tal o valor das despesas efetivamente

realizadas para a sua prestação no exercício anterior, acrescidas, corrigido monetariamente, mês a mês, nos termos da legislação federal específica, à época do lançamento."

Abaixo, demonstramos o abismo financeiro herdado, que justifica a readequação dos valores:

Tabela 1: Demonstrativo de Déficit Financeiro (Coleta de Lixo)

Exercício	Receita Arrecadada (Taxa)	Despesa Efetiva (Custo)	Déficit Financeiro (Prejuízo ao Erário)
2024	R$ 469.318,77	R$ 1.757.377,94	**- R$ 1.288.059,17**
2025	R$ 476.524,77	R$ 2.563.653,84	**- R$ 2.087.129,07**

Como se observa, a manutenção dos valores antigos exigiria que a Prefeitura retirasse mais de **2 milhões de reais** de outras áreas para subsidiar um serviço que, por lei, deve ser autossustentável.

III – DA RENÚNCIA DE RECEITA E A RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000)

A inércia das administrações anteriores em aplicar o Artigo 82 do Código Tributário Municipal (CTM) e o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020) não constituiu um benefício legal ao cidadão, mas sim uma Renúncia de Receita Indevida, tipificada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

1. Do Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas de compensação.

O Município, ao cobrar a Taxa de Lixo por índices de "Preço Público" aleatórios — ignorando o custo real do serviço previsto no Art. 82 do CTM — praticou renúncia de receita sem qualquer amparo em lei específica ou estudo de impacto.

Tal conduta fere o princípio da indisponibilidade do interesse público, uma vez que o gestor não pode abrir mão de receitas vinculadas ao custeio de serviços essenciais sem autorização legislativa e compensação orçamentária.

2. Da Imposição do Marco Legal do Saneamento

A Lei Federal nº 14.026/2020 foi além, tornando a cobrança da taxa de resíduos sólidos obrigatória para a manutenção da saúde financeira dos municípios. O Art. 35, § 2º da referida lei federal é taxativo:

> *" Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar:*
>
> *(...)*

§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço.

§ 2º A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, ***configura renúncia de receita*** *e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.*

Dessa forma, a atual administração, ao detectar que a arrecadação cobria menos de 20% do custo efetivo do serviço (conforme demonstrado na Tabela 1), viu-se na obrigação legal de agir. A manutenção da irregularidade herdada sujeitaria o atual Prefeito Municipal às sanções de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992); Crime de Responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/1967); Rejeição de Contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP).

IV. DA DISTINÇÃO JURÍDICA ENTRE TAXA E PREÇO PÚBLICO: A CORREÇÃO DE UM ERRO HISTÓRICO

Um dos pilares da regularização promovida pela atual Administração reside na correção da natureza jurídica da contraprestação pelos serviços de limpeza urbana. Historicamente, o Município de Pinhalzinho vinha tratando a coleta de lixo como se "Preço Público" fosse, o que além de tecnicamente equivocado, permitia uma defasagem arrecadatória incompatível com a continuidade do serviço público.

1. Natureza Jurídica e Obrigatoriedade

A doutrina clássica do Direito Tributário, amparada pela **Súmula Vinculante nº 19** do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a taxa de coleta de lixo é um **tributo**, possuindo natureza de taxa de serviço por ser um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

> ***SV 19/STF:*** *"A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal".*
>
> ***CF: Art. 145****. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes* ***tributos****:*
>
> *II - **taxas**, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;*

Já o **Preço Público (Tarifa):** Possui natureza contratual e facultativa. O cidadão utiliza se desejar e paga apenas se utilizar (ex: passagens de ônibus, tarifas de pedágio). Rege-se pelo Direito Privado.

É fundamental destacar que a insistência em manter a cobrança da coleta de lixo sob o regime de **Preço Público** configuraria uma grave fraude à natureza jurídica do serviço.

Enquanto o Preço Público (ou Tarifa) pressupõe a facultatividade e a voluntariedade do usuário — que possui a liberdade de contratar ou não o serviço —, a coleta de resíduos sólidos urbanos é

serviço **compulsório, indispensável e de utilização impositiva**, conforme o interesse público sanitário.

2. O Erro das Gestões Anteriores

Conforme já demonstrado, ao se deparar com a irregularidade que existia até 2024, a gestão atual constatou que as taxas eram manejadas como "preços públicos", fixando-se percentuais meramente inflacionários (índices de atualização monetária) por decreto, sem observar o custo real da operação exigido para as taxas.

Ocorre que, por força do **Art. 145, II, da Constituição Federal** e do **Art. 77 do Código Tributário Nacional**, as taxas não podem ter base de cálculo idêntica a de impostos, devendo guardar estrita correlação com o **custo da atividade estatal**, conforme determina o **Art. 82 do nosso CTM**:

> *"Art. 82. A base de cálculo da taxa é o custo do serviço, entendido como tal o valor das despesas efetivamente realizadas para a sua prestação no exercício anterior..."*

3. Consequências da Regularização

Ao regularizar a natureza jurídica para **Taxa**, a atual gestão cumpriu o **Princípio da Legalidade Estrita**. Enquanto o Preço Público pode ser fixado por critérios de oportunidade e conveniência (gerando o déficit já comprovado), a Taxa exige o rateio integral do custo apurado.

A insistência no modelo anterior (Preço Público) configurava uma "doação indireta" de recursos do orçamento geral (saúde/educação) para cobrir o lixo, o que é vedado pelo Novo Marco Legal do Saneamento. A transição para o regime de Taxa, fundamentado

no custo real, é o que assegura a saúde financeira do Município e a eficiência na prestação do serviço.

A regularização promovida pelo Decreto nº 3.846/2025 nada mais é do que o retorno à legalidade tributária, garantindo que o custo da coleta seja rateado equitativamente conforme a testada dos imóveis, conforme preceitua o CTM desde 1993, porém nunca cumprido com rigor técnico.

Conforme a Lei Municipal nº 589/1993, a base de cálculo para o lançamento individualizado da Taxa de Coleta de Lixo obedece à seguinte fórmula técnica, aplicada de forma generalizada a todos os contribuintes beneficiados:

1. Cálculo do Valor Unitário por Metro Linear (Vml):

Vml = (Custo Total do Serviço em 2025) / (Soma Total dos Metros de Testadas de todos os Imóveis)

2. Cálculo do Lançamento Individual por Imóvel (L):

L = Vml * (Metragem da Testada Principal do Imóvel Específico)

3. Dados de Referência Técnica para o Exercício de 2026:

- **Custo Global de Coleta, Transporte e Destinação (2025):** R$ 2.563.653,84
- **Valor Médio de Referência por Unidade (Art. 5º Dec. 3.846/25):** R$ 16,85
- **Fundamentação Legal:** Arts. 80 a 84 da Lei Municipal nº 589/1993 e Art. 35, § 2º da Lei Federal nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento)

Qualquer valor abaixo desta métrica configuraria, matematicamente, a continuidade da renúncia de receita e o consequente sucateamento das contas públicas de Pinhalzinho.

No caso da **coleta de lixo**, a natureza é inequivocamente de **Taxa**, pois o serviço é imposto a todos e não admite recusa pelo munícipe. Ao classificá-la erroneamente como preço público, as gestões anteriores burlaram a reserva legal e fragilizaram a arrecadação, incorrendo em erro que esta gestão não poderia perpetuar sob pena de conivência.

Considerando a realidade demográfica de Pinhalzinho, onde há uma alta incidência de **imóveis de recreio e chácaras de expansão urbana**, é comum encontrarmos lotes com testadas amplas, frequentemente superiores a **20 metros lineares**.

No sistema anterior (irregular), esses imóveis pagavam um valor fixo defasado que não correspondia ao impacto que geram no custo do serviço. **Pelo sistema antigo (Preço Público), o** contribuinte pagava um valor apenas atualizado por índices inflacionários, sem qualquer lastro no custo da operação.

Pelo sistema atual (Art. 82 do CTM + Lei 14.026/20): 1. Apurou-se o custo real do serviço (R$ 2.563.653,84); 2. Dividiu-se pela soma das testadas do município, chegando-se ao valor unitário por metro linear;

Embora o aumento nominal seja elevado, ele representa a **correção de uma distorção histórica**. A diferença era subsidiada indevidamente pelo Tesouro Municipal, retirando recursos que deveriam ser destinados a outras áreas..

Portanto, em um município com perfil de "chácaras" e terrenos grandes como o nosso, a aplicação do Art. 82 do CTM é o único meio de garantir que cada proprietário arque proporcionalmente com o custo do serviço colocado à sua disposição, eliminando o subsídio cruzado que gerava o caos financeiro nas contas públicas.

V – DO GEORREFERENCIAMENTO E A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU

Outro fator determinante para o reajuste nos carnês foi a implementação de auditoria técnica via **georreferenciamento**. A Administração constatou que o Cadastro Imobiliário estava viciado por dados obsoletos. Milhares de imóveis constavam como "terrenos" (glebas vazias), quando, na realidade, possuem áreas construídas de alto padrão não averbadas.

Neste ponto, a municipalidade apenas deu cumprimento ao **Artigo 9º, Inciso I** da Lei 589/93, que obriga a soma do valor do terreno ao valor da edificação:

> *"Art. 9º. O valor Venal do bem imóvel será conhecido: I - Tratando-se de prédios, pela multiplicação do valor do metro quadrado de cada tipo de edificação, pela metragem da construção,* ***somando-se ao resultado o valor do terreno.***"

O Município negligenciava essa soma, tributando apenas a área construída ou apenas o terreno, o que fere o princípio da **Isonomia Tributária**, pois permitia que proprietários de grandes áreas construídas pagassem o mesmo que detentores de pequenos lotes.

A auditoria identificou um volume expressivo de imóveis que **sequer constavam no Sistema Tributário Municipal**. São construções consolidadas, chácaras de recreio que utilizavam a infraestrutura pública (iluminação, coleta de lixo, conservação de vias) sem nunca terem contribuído com um centavo de IPTU ou Taxas Urbanas.

Além disso, detectou-se uma quantidade alarmante de imóveis cadastrados como "lotes vagos" (terrenos), mas que na realidade possuem edificações de alto padrão. Esta irregularidade gerava duas perdas:

- **Alíquota Menor:** O contribuinte pagava a alíquota de terreno, enquanto deveria pagar a de prédio;
- **Base de Cálculo Defasada:** Não se tributava a área construída, apenas a terra nua.

É fundamental informar que este processo de identificação **ainda está em curso**. O Município continua identificando e processando novos imóveis diariamente. Muitos contribuintes que antes eram "invisíveis" ao fisco agora estão recebendo seus primeiros lançamentos, o que gera a falsa sensação de um "aumento generalizado", quando, em verdade, trata-se do início da tributação para quem antes se beneficiava da desorganização administrativa.

VI – DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE E PROVIDÊNCIAS CONTRA GESTÕES ANTERIORES

Esclarecemos que a atual gestão não procedeu com tais cobranças em 2025 em estrita observância ao **Princípio da Anterioridade Tributária (Art. 150, III, 'b' da CF/88)**. Ao assumir em

01/01/2025, o Decreto 3.755/2024 (da gestão anterior) já estava em vigor, impedindo alterações imediatas.

Além disso, foi no decorrer da gestão que se verificou a irregularidade apresentada.

VII – DO DEVER DE AGIR E DA RESPONSABILIDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (DECRETO-LEI 201/67)

É imperativo salientar que a omissão da atual Administração diante das irregularidades fiscais detectadas não constituiria apenas uma falha de gestão, mas sim uma infração gravíssima sujeita à cassação de mandato.

1. Do Crime de Responsabilidade por Omissão

De acordo com o Artigo 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, constitui infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sanção de perda do cargo:

> *"Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:*
>
> *(...)*
>
> *VII - Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, por interesse ou sentimentos próprios;"*

2. A Inevitabilidade da Correção

Ao tomar ciência de que o Município não aplicava a soma do valor do terreno ao das edificações (Art. 9º do CTM) e que a Taxa de Lixo era lançada de forma deficitária e ilegal, o Administrador Público perde qualquer margem de discricionariedade.

A manutenção do erro das gestões anteriores, após a ciência inequívoca gerada pelo Georreferenciamento e pelas auditorias internas, configuraria a omissão prevista no dispositivo acima citado.

Em termos claros: se o Prefeito atual decidisse não corrigir o lançamento para evitar o desgaste político do aumento, ele estaria deliberadamente omitindo-se de praticar ato de sua competência contra expressa disposição de lei (LRF, Marco Legal do Saneamento e CTM).

3. Da Proteção ao Patrimônio Público

O gestor público é o guardião do erário. Permitir que o déficit da coleta de lixo alcançasse a cifra de mais de R$ 2 milhões de reais ao ano, como ocorreu em 2025, sem a devida correção para 2026, caracterizaria uma gestão temerária e condescendente com o prejuízo público.

Portanto, a atualização dos valores e a aplicação rigorosa do Código Tributário de 1993 constituem medidas de autoproteção da Administração e de preservação da integridade institucional do Município de Pinhalzinho, visando afastar qualquer hipótese de configuração de crime de responsabilidade por desídia ou prevaricação fiscal.

IX. DO RISCO PESSOAL DO GESTOR E DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

Caso este Prefeito, ao tomar ciência das irregularidades e do *déficit* financeiro, permanecesse inerte, estaria sujeito a um rol severo de penalidades, das quais se destacam:

1. **Improbidade Administrativa:** Com risco de perda da função pública, suspensão de direitos políticos e multa civil (Lei nº 8.429/1992);
2. **Responsabilidade Fiscal:** Enquadramento por renúncia irregular de receita (Art. 14 da LRF);
3. **Responsabilidade perante o TCE-SP:** Rejeição de contas e imputação de débito para restituição ao erário;
4. **Cassação de Mandato:** Infração político-administrativa por omitir-se na prática de ato de sua competência (Art. 4º, VII, Decreto-Lei 201/67).
5. **Eventual responsabilização por crime de Prevaricação (artigo 319, CP):** caso o Administrador, por conveniência política ou para evitar o desgaste da impopularidade, deixasse de praticar o ato de ofício (o lançamento correto do IPTU e da Taxa de Lixo).
6. **Eventual responsabilização por crime contra as finanças públicas (art. 359-C, CP):** Ao manter um déficit de mais de R$ 2 milhões no serviço de lixo, sem a devida correção da receita (Taxa).

X. DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE DE GESTÕES ANTERIORES

Caso o Ministério Público entenda necessária a apuração da origem da sistemática anteriormente adotada, impõe-se delimitar temporalmente os fatos e identificar precisamente a gestão responsável pela instituição do modelo questionado.

Como a adoção da cobrança sob a natureza de preço público foi implementada em administrações pretéritas, eventual responsabilidade deve recair sobre quem efetivamente instituiu ou manteve a sistemática.

Neste caso, a Prefeitura Municipal se coloca à disposição para fornecer tudo o quanto necessário para identificar os períodos e os agentes que instituíram ou mantiveram o modelo ora sanado, visando a devida individualização das condutas.

XI- CONCLUSÃO FINAL E REQUERIMENTO

Pelo todo o exposto, resta devidamente comprovado perante esta Ouvidoria que:

1. O Município de Pinhalzinho atravessa um processo de saneamento fiscal para corrigir décadas de lançamentos tributários irregulares;
2. A atual gestão agiu para estancar a renúncia de receita e cumprir o Marco Legal do Saneamento, sob pena de sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal;
3. A utilização do Georreferenciamento apenas trouxe à luz a realidade fática dos imóveis que já estavam em desacordo com o cadastro;
4. A correção não é um ato de arbítrio, mas uma obrigação imposta pelo Decreto-Lei 201/67 e pela Constituição Federal.
5. A ciência de que esta gestão optou pelo caminho da **retidão ética**, pois é preferível enfrentar a incompreensão momentânea e a impopularidade do que praticar — ou omitir-se perante — atos ilegais que possam ferir a honra da administração, do administrador e o patrimônio de toda a coletividade.

6. **A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO**, para a apuração de responsabilidade dos ex-gestores que deram causa à renúncia de receita indevida e ao dano ao erário em mandatos pretéritos.

O Poder Executivo reafirma o compromisso com a justiça fiscal e informa que a Reforma Tributária prevista para 2027/2028 de forma mais equilibrada, após a completa higienização do cadastro imobiliário realizada neste exercício.

Por fim, o Município informa que permanece à disposição dos contribuintes para a análise de recursos administrativos, uma vez que, eventualmente possam ocorrer equívocos pelo Georreferenciamento.

Diante da fundamentação apresentada, requer-se o arquivamento das reclamações, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tratando-se, em verdade, de estrito cumprimento da lei.

Termos em que, pede deferimento.

SEBASTIÃO ZANARDI
Prefeito

DECRETO N.º 3.755/2024

DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre fixação de índice de atualização que especifica".

Paulo Rogério Pereira, Prefeito do Município de Pinhalzinho, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o percentual de 4,76% (quatro inteiros com setenta e seis centésimos percentuais) para fins de atualização monetária dos valores referentes às bases de cálculo de tributos municipais a serem exigidos a partir do exercício de 2025, inclusive o valor venal do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como para quaisquer débitos para com a fazenda municipal de qualquer natureza, inclusive fiscal.

Art. 2º - O percentual estabelecido no artigo anterior será utilizado para fins de atualização monetária de todos os preços públicos e tarifas públicas, exceto quando houver ato específico para fixação.

Art. 3º - O percentual estabelecido será utilizado para fins de atualização monetária da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do dia 01.01.2025, revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho, 06 de dezembro de 2024.

Paulo Rogério Pereira

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.846/2025
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

"Dispõe sobre a regulamentação da Taxa de Coleta de Lixo no Município de Pinhalzinho, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Código Tributário Municipal e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, Estado de São Paulo, Sebastião Zanardi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual estabelece como princípio a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

CONSIDERANDO que, no exercício financeiro de 2024, o Município de Pinhalzinho arrecadou o montante de R$ 469.318,77 a título de Taxa de Coleta de Lixo, enquanto a despesa com a prestação do serviço totalizou R$ 1.757.377,94, resultando em um déficit financeiro de R$ 1.228.059,17;

CONSIDERANDO que, no exercício financeiro de 2025, a arrecadação com a Taxa de Coleta de Lixo foi de R$ 476.524,77, ao passo que a despesa com o serviço alcançou R$ 2.563.653,84, gerando um déficit financeiro de R$ 2.087.129,07;

CONSIDERANDO o disposto no art. 80 do Código Tributário Municipal, que estabelece que o fato gerador da Taxa de Serviços Urbanos é a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, incluindo expressamente a coleta de lixo;

CONSIDERANDO que, nos termos do parágrafo único do art. 80 do Código Tributário Municipal: a) entende-se por serviço de coleta de lixo a remoção periódica do lixo proveniente de imóvel edificado ou não, cuja quantidade não exceda a 100 (cem) litros;

CONSIDERANDO o disposto no art. 82 do Código Tributário Municipal, segundo o qual: A base de cálculo da taxa é o custo do serviço, entendido como tal o valor das despesas efetivamente realizadas para a sua prestação no exercício anterior, acrescidas, corrigido monetariamente, mês a mês, nos termos da legislação federal específica, à época do lançamento;

CONSIDERANDO que o valor apurado para os gastos com coleta de lixo no exercício de 2025 corresponde ao montante aproximado de R$ 2.563.653,84;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a arrecadação municipal aos custos reais do serviço, garantindo a continuidade, eficiência e sustentabilidade da coleta de resíduos sólidos,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada a Taxa de Coleta de Lixo no Município de Pinhalzinho, nos termos da legislação federal, do Código Tributário Municipal e deste Decreto.

Art. 2º A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público específico e divisível de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, conforme definido no art. 80 do Código Tributário Municipal.

Art. 3º A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo corresponderá ao custo do serviço, entendido como o valor das despesas efetivamente realizadas para a sua prestação no exercício anterior, nos termos do art. 82 do Código Tributário Municipal.

Art. 4º Apurado o custo total do serviço de coleta de lixo, o valor da Taxa de Coleta de Lixo será determinado mediante a divisão do referido custo pela soma total dos metros lineares das testadas principais dos imóveis beneficiados, apurando-se o valor unitário do metro linear, nos termos do § 1º do art. 82 do Código Tributário Municipal.

§ 1º O valor unitário do metro linear será multiplicado pelo número de metros lineares da testada principal de cada imóvel, para fins de lançamento individual da Taxa de Coleta de Lixo, conforme § 2º do art. 82 do Código Tributário Municipal.

§ 2º Aplicam-se, para fins de apuração da testada principal, as regras previstas nos §§ 3º a 6º do art. 82 da Lei Municipal nº 589/1993, relativas a imóveis com mais de uma frente, condomínios verticais, terrenos de formato irregular e testada mínima.

Art. 5º O valor médio estimado da Taxa de Coleta de Lixo para o exercício de 2026, considerando o custo global do serviço e a base cadastral municipal, corresponde a R$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), apurado exclusivamente para fins de referência técnica e planejamento orçamentário, não constituindo valor fixo de lançamento por unidade imobiliária.

Art. 6º A Taxa de Coleta de Lixo será lançada anualmente em nome do contribuinte, com base nos dados constantes do cadastro fiscal imobiliário, podendo ser cobrada juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, nos termos dos arts. 83 e 84 do Código Tributário Municipal.

Art. 7º Os recursos arrecadados com a Taxa de Coleta de Lixo serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho, 15 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO ZANARDI
Prefeito Municipal de Pinhalzinho/SP